



INSTANT FUN

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA EVENTOS INSTANT FUN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. AURORA GABRIELA LOPEZ ALONSO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA SOCIEDAD, Y POR OTRO LADO LA PERSONA MORAL DENOMINADA CAPITAL Y NEGOCIOS VMG, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ISSAC VICTOR ALBARRAN CAMARENA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL PRESTATARIO", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:**

**DECLARACIONES:**

A. Declara "**LA SOCIEDAD**" mediante su representante legal:

- I. Que es una persona moral constituida bajo las leyes de la República Mexicana, tal y como lo hace constar en la Escritura Pública número **11,527 (ONCE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE)**, con fecha del 01 (UNO) de marzo del año 2018 (**DOS MIL DIECIOCHO**), pasada ante la fe del Licenciado **Javier Alejandro Macías Preciado**, Notario Público Titular número 02 (**DOS**) de El Salto, Jalisco.
- II. Manifiesta que estas facultades no le han sido revocadas, modificadas o eliminadas de ninguna manera al momento de llevar a cabo la firma del presente instrumento.
- III. Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **EIF180305E72**.
- IV. Indica que su domicilio para cualquier efecto del contrato el ubicado en la calle **Textiles número interior O, segundo piso, exterior 3200-S, en la Colonia Alamo Industrial 45593, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.**
- V. Que cuenta con la capacidad e infraestructura para llevar a cabo la prestación de servicios objeto del presente contrato.

B. Declara "**EL PRESTATARIO**", mediante su representante legal:

- I. Ser una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas según lo hace constar con la Escritura Pública número **3,982 (TRES MIL NOVECIENTOS**

OCHENTA Y DOS) con fecha del 16 (DIECISEIS) de julio del 2015 (DOS MIL QUINCE), otorgada ante la fe del licenciado Adán Godínez Montes, Notario Público número 62 (SESENTA Y DOS) de Guadalajara, Jalisco.

- II. Que el C. ISSAC VICTOR ALBARRAN CAMARENA es Representante Legal de "EL PRESTATARIO", y que cuenta con las facultades suficientes para representarla y obligarla conforme a los términos de este Contrato, y que estas se encuentran facultadas en la Escritura Pública número 38,452 (TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS), de fecha del 01 (UNO) de septiembre del año 2023 (DOS MIL VEINTITRES) otorgada ante la fe del Licenciado Mario Enrique Camarena Obeso, Notario Público Titular número 28 (VEINTIOCHO) de Guadalajara, Jalisco.
- III. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave CN150716GI6 ("C", "N", UNO, CINCO, CERO, SIETE, UNO, SEIS, "G", "I", SEIS).
- IV. Su domicilio se encuentra en la Avenida de Los Pinos número 440 (CUATROCIENTOS CUARENTA), en la Colonia Los Pinos, Código Postal 45120 (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE), en Zapopan, Jalisco.
- V. Que requiere de los servicios que ofrece "EL PRESTADOR".

### CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO. - "LA SOCIEDAD" se obliga a prestar a "EL PRESTATARIO", los siguientes servicios:

- ESTRATEGIAS PARA PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE CLIENTES Y VENTAS NUEVAS.

"LA SOCIEDAD" se obliga a prestar los servicios que se establecen en la cláusula que antecede, a entera satisfacción de "EL PRESTATARIO" aportando toda su experiencia y capacidad, dedicándole el tiempo que sea necesario.

SEGUNDA. - CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD. - La función de este contrato es que "LA SOCIEDAD" preste los servicios con exclusividad a "EL PRESTATARIO".



INSTANT FUN

Es decir, cuando **"EL PRESTATARIO"** necesite producto, puede buscarlo y pactarlo, pero será **"LA SOCIEDAD"** quien lleve a cabo la operación como un a gestión.

**TERCERA. – MODIFICACIÓN.** – Las partes están conformes en que la presente contratación tiene como fundamentos los lineamientos contenidos dentro del presente, mismos que se podrá convenir mediante previo acuerdo de las partes su modificación mediante la manifestación de voluntad en otro instrumento jurídico.

**CUARTA. – INFORMES.** – **"LA SOCIEDAD"** se obliga a informar a **"EL PRESTATARIO"** del estado que guarde su labor, cuantas veces sea requerido para ellos, así como a rendir un informe general al término del contrato y no ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato, sin consentimiento expreso de **"EL PRESTATARIO"**.

**QUINTA. – VIGENCIA.** – El presente contrato tendrá una vigencia comenzando a contar a partir del día **02 DE ENERO DEL 2024 AL 02 DE ENERO DEL 2025**, de acuerdo a la naturaleza del mismo.

**SEXTA. – CONTRAPRESTACIÓN.** – **"LA SOCIEDAD"** recibirá por concepto de prestación la suma de **\$5,600,000.00 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**, con el Impuesto ya incluido.

**"LA SOCIEDAD"** conviene en que las remuneraciones que perciba por la prestación de servicios materia de este contrato serán las únicas que recibirá de acuerdo con la prestación de los servicios.

**SÉPTIMA. – FORMA DE PAGO.** – **"EL PRESTATARIO"** se obliga a pagar los honorarios de **"LA SOCIEDAD"** una vez que sea emitida la factura, esta será a través de transferencia electrónica, previa entrega de los recibos o comprobantes respectivos, los cuales deberán reunir los requisitos fiscales que marca la legislación vigente en la materia.

**OCTAVA. – RELACION NO LABORAL.** – Queda expresamente convenido que cuando **"LA SOCIEDAD"** se apoye en su personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependerá exclusivamente de él, sin que se establezca ningún vínculo laboral o de ninguna otra índole entre **"EL PRESTATARIO"** y **"LA SOCIEDAD"**, todas las responsabilidades provenientes de la utilización de los servicios del personal que lo apoye, y que no sea puesto a su disposición por **"EL PRESTATARIO"**.

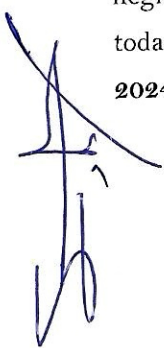


**NOVENA. – TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** – El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de cualquiera de los contratantes, de conformidad con la cláusula quinta, previo aviso que dé al otro con 30 (**TREINTA**) días de anticipación, con el propósito de que durante ese lapso haya posibilidad de concluir los trabajos o entregas pendientes y de que, en todo caso “**EL PRESTATARIO**”, tenga oportunidad de designar a quien sustituya a “**LA SOCIEDAD**”.

**DÉCIMA. – RESCISIÓN.** – Queda expresamente convenido que el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas otras que emanan del Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, como consubstanciales a las obligaciones de las partes, será motivo de rescisión del presente contrato y generará el pago de los daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida.

**DÉCIMA PRIMERA. – JURISDICCIÓN .-** Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como a las disposiciones obtenidas en el Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

Para constancia “**LAS PARTES**”, debidamente enteradas del contenido del presente contrato y su valor legal, manifestando bajo protesta de decir conducirse con la verdad, que el presente acuerdo de voluntades carece de vicio alguno de consentimiento, lesión, de cualquier clase o enriquecimiento ilegítimo de cualesquiera de las partes en perjuicio de la otra, lo firman por duplicado al margen de todas las hojas y al calce de esta última, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco a **02 DE ENERO DEL 2024**.

  
“**LA SOCIEDAD**”

Aurora Gabriela L  
**AURORA GABRIELA LOPEZ ALONSO**  
En Representación de  
**EVENTOS INSTANT FUN S.A. DE C.V.**

  
“**EL PRESTATARIO**”

ISSAC VICTOR ALBARRAN CAMARENA  
En Representación de  
**CAPITAL Y NEGOCIOS VMG S.A. DE C.V.**